

1. Carnet de chèque autorisé ☐

2. Carnet d'ordre de paiement autorisé ☐

3. Attendre les renseignements ☐

4. Attendre les fonds ☐

5. Remarques

.....

Signature

CONDITIONS GÉNÉRALES

Chaque compte est soumis aux conditions suivantes :

1. Les titulaires des comptes sont tenus d'aviser la Banque par écrit de tous changements survenus dans leur adresse et dans leur situation juridique de toutes modifications dans l'étendue la validité et la nature des pouvoirs de signature et de toutes modifications survenant dans des législations étrangères et qui seraient susceptibles d'affecter leurs relations juridiques avec la Banque. Les changements et modifications dont la Banque n'est pas avisée ne pourront lui être opposés mais la Banque aura toujours la faculté de s'en prévaloir.
2. Le déposant du compte est responsable de l'utilisation et de la conservation des carnets de chèques ou de virements. Les relevés de comptes sont expédiés par courrier ordinaire à l'adresse indiquée par le titulaire du compte. Les carnets de chèques ou de virement sont tenus à sa disposition à la Banque. Toutefois, l'envoi par courrier des relevés de comptes, des carnets de chèques ou de virements et de manière générale tous documents émanant de la Banque est fait aux risques des clients.
3. Le produit des chèques et effets remis par le client pour le crédit de son compte n'est disponible en compte qu'après encaissement et réception effective des fonds. La Banque se réserve le droit de débiter au compte du client tout chèque ou effet revenu impayé et qui aurait été exceptionnellement crédité à ce compte.
Le client dispense la Banque de tout protêt, faute d'acceptation ou de paiement, pour les effets et chèques qu'elle détient à quelque titre que ce soit pour son compte.
4. Le client accepte que la Banque prouve l'existence et la teneur des chèques par les copies qu'elle en aura prise sur microfilm et il s'interdit de contester la conformité des microfilms aux originaux.
5. Les demandes de carnets de chèques ou de virements seront faites, soit personnellement, soit sur formulaires insérés dans chaque carnet. La (les) signature (s) sur ces demandes doivent correspondre à celle (s) déposée (s) à la Banque.
6. Les chèques doivent être établis de manière à empêcher des ajouts ou changements après leur émission. S'il y avait nécessité de faire des changements, ceux-ci devraient être approuvés par la signature complète du tireur.
7. BMAO n'accepte de payer les chèques tirés sur ses caisses que s'ils sont établis sur les formules des carnets mis à la disposition du titulaire du compte. La Banque décline toute responsabilité pouvant découler de l'emploi frauduleux de formules de chèques dont le titulaire de compte aurait été dépossédé par perte, vol, abus de confiance, escroquerie ou toute autre cause, le préjudice quel qu'il soit, devant de convention expresse, rester à la charge du titulaire de compte si la Banque n'a pas été prévenue en temps utile par écrit pour en refuser le paiement ou si les chèques sont anti-datés.
8. Les chèques doivent être dûment signés conformément aux signatures déposées par les personnes autorisées à signer. Tout usage abusif ou frauduleux des chèques n'entraîne nullement la responsabilité de la Banque.
9. La Banque peut rejeter les chèques irréguliers d'une manière quelconque.
10. La Banque ne se charge pas d'identifier les endosseurs des chèques à ordre. Le déposant assume l'entière responsabilité de la régularité et de la validité de tous les endos sur tous chèques versés à son compte.
11. Les oppositions au paiement ne sont admises par la Banque qu'en cas de perte, d'utilisation frauduleuse du chèque ou d'ouverture des procédures collectives contre le porteur ou le bénéficiaire. Si un déposant veut interdire le paiement d'un chèque, il doit donner par écrit à la Banque des instructions complètes. Dès réception de ces instructions, la Banque s'emploiera à les exécuter, mais ne sera pas responsable de leur inexécution. Dans tous les cas l'opposition sera réputée avoir été effectuée à la date de la réception de la lettre déclarant la perte, le vol du chèque ou la faillite du porteur.
12. La Banque n'est pas tenue de procéder à quelque investigation que ce soit concernant la situation juridique des clients; cependant, elle peut, à sa seule discrétion, exiger la présentation de tels documents qu'elle estime utiles relativement aux opérations bancaires d'un client. Le client assume l'entière responsabilité de la présentation de tels documents.
13. Une expédition, un exemplaire ou une copie conforme de toutes les procurations relatives au compte doit être déposée à la Banque. La Banque a la faculté de considérer les procurations comme valables jusqu'à ce que leur révocation lui soit signifiée par lettre recommandée.
14. En cas de découvert le titulaire du compte devra couvrir le solde débiteur à la première requête de la Banque.
15. Toutes les valeurs détenues par la Banque pour le compte d'un client lui servent de gage pour assurer le paiement des obligations du client envers la Banque. Le client doit prendre toutes mesures propres à rendre à gage opposable au tiers. Si le client ne s'acquitte pas de ses obligations envers la Banque, celle-ci peut réaliser les valeurs appartenant au client et ce conformément aux prescriptions légales.
De surcroît lorsqu'une même personne est titulaire de plusieurs comptes

ouverts à la Banque, celle-ci peut réaliser les valeurs appartenant au client et ce conformément aux prescriptions légales.

De surcroît lorsqu'une même personne est titulaire de plusieurs comptes ouverts à la Banque, lesdits comptes ne constituent que les éléments d'un compte unique et indivisible, quelle que soit leur nature et en quelque monnaie qu'ils soient ouverts. Cette unicité de compte ne change rien aux taux d'intérêts qui peuvent être différents pour les divers comptes ainsi que pour les soldes débiteurs et créditeurs d'un même compte.

A sa seule discrétion, la Banque peut à tout moment, et sans préavis, transférer ou compenser les soldes débiteurs des divers comptes. Lorsque des comptes sont en monnaies autres que le Franc CFA la Banque utilisera le taux de change en vigueur au moment du transfert ou de la compensation.

16. Lorsqu'une opération est exécutée ailleurs qu'en la (Rép du Sénégal), la liquidation intervenant entre la Banque et le client est soumise à toutes les dispositions légales en vigueur dans le pays où la transaction s'est exécutée.
17. Les bureaux de la Banque sont le lieu d'exécution de toutes les obligations existant entre la Banque et ses clients. Le Droit de la République du Sénégal régit les relations de la Banque avec ses clients, sans préjudice toutefois, au droit de la Banque d'assigner un client devant tout autre tribunal compétent pour connaître du litige.
18. En cas de guerre, troubles publics ou occupation du territoire par des forces étrangères ou illégales, les paiements faits sur des avoirs se trouvant en compte et effectués pour le compte ou d'ordre de personnes revêtues d'un pouvoir de fait seront inscrits au débit desdits comptes.
19. Ces conditions peuvent être modifiées en tout ou partie sur notification par écrit du déposant ou encore par tout moyen à la discrétion de la Banque notamment par affichage dans ses locaux.
20. A défaut de réclamation dans les trente (30) jours de la date de l'envoi, le relevé de compte journalier et/ou mensuel adressé au client sera considéré comme définitif et accepté par lui.
21. La Banque aura le droit de débiter le compte du déposant, sans lui en référer, de tous frais, honoraires, taxes et droits payés ou dus pour elle ou provenant de toutes opérations entre la Banque et lui.
22. La Banque est tenue d'informer les autorités habilitées de toutes valeurs sous quelque forme qu'elles soient susceptibles de provenir des opérations illicites prohibées au sens du Code des Drogues du Sénégal sans que sa responsabilité ne puisse être recherchée pour violation du secret professionnel. Le cas échéant, l'inexécution ou le retard dans le traitement des ordres du client ne peut donner lieu à réparation. De même sur réquisition judiciaire, la Banque peut mettre sous surveillance le (s) compte (s) du client, bloquer ou confisquer pour le compte du Trésor ses fonds et titres, communiquer toutes informations, délivrer tous documents en sa possession, de manière générale, prendre toute mesure requise par l'autorité précitée sans que sa responsabilité puisse être recherchée.
23. Les deux (2) parties se réservent le droit de clôturer ce compte à tout moment sans préavis mais moyennant notification par lettre recommandée. Le déposant accepte de régler tout solde débiteur par lui dans les dix (10) jours qui suivent la réception de la dite lettre recommandée. Le déposant convient également de renvoyer à la Banque toutes les formules de chèques non encore utilisées au moment de la clôture, dès réception de l'avis y relatif.
24. Lors du décès d'un client, sauf instructions contraires des ayants-droit la Banque envoie toute correspondance au nom du défunt à la dernière adresse indiquée par celui-ci. Elle a également la faculté d'adresser cette correspondance au notaire chargé du règlement de la succession.
25. En cas de décès d'un client la Banque peut exiger la remise de pièces officielles établissant la dévolution de la succession et le commun accord des ayants droit concernant toutes opérations relatives au patrimoine du défunt ou à l'accès au coffre-fort loué par ce dernier. Toute personne qui présente de telles pièces assume la responsabilité entière et exclusive de leur authenticité, validité, et interprétation.

Lu et approuvé - Reçu copie

SIGNATURE (S)

Lu et approuvé

